

LONG-TERM VEHICLE RENTAL AGREEMENT

자동차 장기대여 계약서

본 자동차 임대차 계약은 아래 당사자 간 체결됩니다

임대인 (회사) 샘플렌터카 주식회사 대표이사 김대표 · 02-0000-0000	임차인 (고객) · 개인 홍길동 010-0000-0000
---	---

본 계약은 양 당사자가 서면에 서명·기명날인하거나 전자서명을 완료한 때 효력이 발생합니다.

01 계약자 정보

성명	홍길동		
주민등록번호	900101-1*****	운전면허번호	서울00-00-000000-00
연락처	010-0000-0000	이메일	sample@example.com
주소	서울특별시 샘플구 예시동 00		
비상 연락처	가족 · 010-0000-0001		

02 대여 차량 정보

차량번호	00가0000	차대번호	KMH-SAMPLE-000001
차명	2026 현대 아반떼 1.6 가솔린 모던		
선택 옵션	내비게이션, 후방카메라, 스마트크루즈		
외장 색상	아틀라스 화이트	내장 색상	블랙
연식	2026년식	연료	가솔린
출고 시 주행거리	10km	차량 구분	중고렌트

* 중고차량 확인 — 인도 시 확인한 경년변화·통상 사용흔적은 중고차 특성으로 인정하며, 미고지 중대하자·안전결함·숨은 하자는 제외합니다. (약관 제12조)

03 대여 조건

상품 유형	렌트 반납형 (인수 선택 가능)		
월 대여료	650,000원(VAT 포함)	보증금	3,000,000원
대여 기간	차량 인도일로부터 36개월	보증금 납부	일시납
차량 인도일	2026. 08. 15.	대여 종료일	2029. 08. 14.
만기 인수옵션	만기 반납 · 인수 별도 협의	인수 가격	만기 협의
운전자 연령	만 26세 이상	운전 가능 범위	계약자 본인만

약정 · 부가 조건

연간 약정주행	연 20,000km	초과주행 요금	1km당 200원
중도해지 수수료	잔여기간 대여료(VAT 제외) × 차량인도일로부터 1년 미만 30% / 1년 이상 20% (약관 제7조 및 제8조)		
계약 승계수수료	1,000,000원	승계 조건	협의 · 회사 사전 승인
연체 · 시동제어	각 납부기한 다음 날부터 계산하여 연체 3일째 18시 미납 시 시동제어 · 10일째 미납 시 최고 후 계약 해지·회수 (보증금 2회차도 해당 납부기한 기준)		
부가 장비	GPS 장착 · 하이패스 · 블랙박스		

* 초과주행 요금은 계약 종료·중도해지·반환 시 정산합니다. 다만 계약기간 중 객관적으로 확인된 주행거리가 사용기간에 비례한 약정주행거리를 초과하면 확인 시점까지의 초과분을 청구할 수 있으며, 납부기한 후 최고에도 미납하면 계약 해지·차량 반환 대상이 될 수 있습니다. 이미 납부한 금액은 최종 정산에서 중복 청구하지 않습니다. 세부 계산식은 약관 제23조에 따릅니다.

04 자동차 보험

보험 조건	보험료 포함 (월 대여료에 포함)
보험 적용 대상	계약서의 운전자 연령·운전 가능 범위 및 추가 운전자 명단에 등록된 운전자에 한함 · 유효 면허 소지
가입 보험사·공제조합	전국렌터카공제조합 (계약 체결일 기준)
사고 접수	계약조회에서 확인 · 회사 대표번호 02-0000-0000

※ 가입 보험사·공제조합은 갱신·차량대체 등으로 계약기간 중 변경될 수 있습니다. 회사가 법정 가입의무와 위 보장수준 이상을 유지하는 경우 가입처 변경 자체는 계약변경으로 보지 않습니다. 보장한도 축소 또는 임차인 부담 증가는 임차인과 별도 서면 합의 후 적용합니다. 사고처리는 사고 발생일 현재 해당 차량에 유효한 보험·공제 약관에 따르며, 보험처리 후 회사와 임차인 간 비용부담은 본 계약서와 약관에 따릅니다. 현재 가입처·사고접수 연락처는 계약조회에서 확인할 수 있습니다.

	대인배상 I·II	대물배상	자기신체사고	무보험차상해	자기차량손해	긴급출동
보상 한도	무한	1억원	사망·후유장애 1인당 3천만원 · 부상 1인당 1,500만원	미가입	시세 기준	기본 10km (가입증명서 예시)
사고 시 면책금	30만원	30만원	없음	없음	아래 자차 기준	없음

🔄 자차 (자기차량손해) 처리

자차 면책금	수리비의 20% (최소 50만원 · 최대 100만원)
추가 면책금	
중과실 사고	「교통사고처리 특례법」 제3조 제2항 단서 각 호의 행위, 무면허·음주·약물운전·도주 등은 실제 사고 경위와 보험·공제약관에 따라 보상 제한·자차 면책금·추가부담금 또는 구상금 이 적용될 수 있음
자차 처리 제외	단독사고, 가해자 불명, 휠·타이어 단독 손상, 전손, 고의·관리 소홀

※ 면책금·자기부담금은 보험·공제 또는 자차손해면책 처리 결과에 따라 확정됩니다. 미납 시 계약서의 연체·정산 절차가 적용되며, 미납만으로 보험접수가 당연히 취소되는 것은 아닙니다.

※ 자차(자기차량손해)의 면책·처리 제외 기준은 회원사(가입 공제·보험 상품)별로 상이합니다. 위 「자차 처리 제외」 기재가 우선하며, 적용 기준은 계약 시 별도 안내합니다.

🔧 사고 처리 · 대차

사고 수리 입고	임대인 지정 또는 사전 승인 정비공장 입고 · 승인 없는 임의 수리는 보험·공제 처리와 비용 인정이 제한될 수 있음
사고 다발 시 계약해지 기준	각 사고 발생일 기준 직전 1년 내, 해당 사고 포함 과실 50% 이상 총 3회
사고 대차	가입자 한정 · 8시간 이상 수리로 운행 불가 시 동급 차량 1영업일 이내 제공 (불가 시 수리기간 대여료 차감) · 임대인·지정 협력사 차량만 이용(외부 렌터카 임의 이용 시 대차료 청구 제한) · 미가입 시 미제공

⚠️ 사고 발생 시 필수 처리 절차

1	경찰(112)·회사(02-0000-0000)에 즉시 신고하고 접수번호·경찰 사고사실확인원을 확보합니다. — 보험 처리의 필수 요건 · 보험사 접수는 회사가 진행합니다
2	현장 사진·블랙박스 영상·상대방 정보 등 객관적 증거를 보존 하고, 현장 자체 합의를 금지 합니다.
3	회사 지정 또는 사전 승인 정비공장에 입고합니다. 승인 없는 임의 수리·외부 입고는 보험·공제 처리와 비용 인정이 제한될 수 있습니다.
4	자차 면책금을 납부하고 보험을 접수·정산하며, 정산 후 차량을 인수합니다.

⚠️ 보험·공제 또는 자차손해면책의 적용이 제한될 수 있습니다
음주·무면허 운전·현장이탈(뺑소니)·사고 미신고·자체 합의·고의·무단 임의수리, 또는 **객관적 현장 보존 없이** 종결한 사고는 보험·공제 처리 결과와 본 계약에 따라 **면책금·자기부담금·보상한도 초과 및 미보상 실손해**를 임차인이 부담합니다.

05 정비 서비스

정비 상품	미제공	지정 정비점	임대인 지정 협력 정비공장
정기 정비 · 검사	정비 상품 가입 시 범위 내 엔진오일·소모품·정기 점검 제공 (미가입 시 계약서·법령상 회사 부담 항목 외 임차인 부담) · 법정검사 일정은 회사가 안내		
인도 전 하자	인도 전부터 존재한 기능상 하자 또는 회사 귀책 고장은 회사가 수리하거나 대체차 제공 등 필요한 조치를 합니다. 임차인의 사고·관리소홀은 제외합니다.		
소모품 교체	타이어·배터리·와이퍼·브레이크 패드 등 일반 소모품은 임차인 부담 (정비 상품 가입 시 가입 범위 내 제공)		
반납 시 연료	인도 시와 동일한 연료량으로 반납 · 부족분은 반납일 시가 기준 정산하여 청구합니다.		
고장·수리 접수	고장·정비 필요 시 회사 또는 지정 정비점에 먼저 접수 · 임의 외부 수리 시 비용은 임차인 부담 (사전 승인분 제외)		
대차 서비스	미제공		

※ 정비·수리 세부 항목 및 보증 범위는 가입한 정비 상품과 약관 제14조에 따르며, 추가 수리·보증 조건은 계약서 특약 또는 별도 안내에 따릅니다.

06 결제 방법

결제 주기	월납	납부 조건	선불
월 납부일	매월 10일	결제 방식	CMS 자동이체
입금 은행	샘플은행	계좌번호	000-0000-0000
예금주	샘플렌터카 주식회사		
지출증빙	세금계산서	발행 주기	월 1회

☞ 세금계산서 발행 정보

발행 구분	개인 (주민등록번호 발행)
-------	----------------

개인 주민등록번호로 발행 · **개인사업자** 사업자등록번호로 발행. (개인 계약이어도 개인사업자 증빙이 필요하면 발행 구분에서 개인사업자 선택)

선불은 해당 사용월 대여료를 사용 전에, 후불은 해당 사용월 대여료를 사용 후 계약서상 월 납부일에 납부합니다. 보증금 분납분 미납 시 약관 제6조, 제7조 및 제24조에 따라 차량보호조치·계약해지 사유가 됩니다. 자동이체를 선택한 경우에만 별도 자동이체 동의서를 작성합니다.

☞ 정산 · 관리 기준

지연손해금률	연 24%(관계 법령상 허용 한도 내)	보증금 반환기한	반납·정산 후 7일 이내
정산 청구기준	계약해지 정산 시 잔여 대여료 상당액 또는 중도해지수수료 중 하나 을 기준으로 청구 (중도해지수수료와 중복 청구하지 않음 · 약관 제7조 및 제8조)		
물품 보관기간	반환 통지 후 7일	물품 보관료	1일 10,000원

☞ 선택 계약 항목

특약	없음
운전자 추가 등록	해당 없음
보증 약정	해당 없음

본 약관에서 "회사"는 차량을 대여하는 임대인을, "임차인"은 개인·법인 등 차량을 대여 받는 계약자를 말한다.

제1조(목적)

이 약관은 대여용자동차 임대인(이하 "회사")과 임차인 사이의 자동차 장기대여계약(이하 "대여계약")에 관한 권리·의무와 차량의 인도·사용·반환 및 정산 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(계약조건의 확인 및 계약신청)

① 임차인은 계약 체결 전에 차량의 차종·차량번호 또는 신차 여부, 월 대여료·보증금, 계약기간, 운전자, 보험·자차손해면책·정비조건, 약정주행거리·초과주행요금, 중도해지 수수료 및 만기 반납·인수조건을 확인한다.

② 회사는 제1항의 중요 조건을 계약서에 명확히 표시하고, 임차인이 계약 체결 전에 이를 확인하고 질문할 기회를 제공한다.

③ 임차인은 서명 전에 계약서 및 약관을 확인하고 추가 설명이 필요한 사항은 회사에 요청한다. 확인 후 서면 계약서에 서명·기명날인하거나 전자계약에서 본인확인·전자서명을 완료하면 표시된 계약조건을 확인·동의한 것으로 본다. 다만 회사가 중요 조건을 누락하거나 사실과 다르게 표시·설명한 경우는 제외한다.

제3조(계약신청의 변경·철회)

① 임차인은 계약 체결 전에는 회사와 협의하여 계약신청을 변경하거나 철회할 수 있다.

② 계약 체결 후 차량 등록 또는 인도 전의 해제·해지는 제8조에 따르며, 회사가 실제 지출한 등록비·취득세·탁송료·보험료와 매매각·재임대 과정의 객관적인 가치 감소분은 제8조의 한도에서 정산한다.

③ 천재지변 등 당사자 모두에게 책임 없는 사유로 계약을 체결하거나 차량을 인도할 수 없는 경우 회사는 수령한 금원을 반환하고 실제 발생한 비용은 상호 협의하여 정산한다.

제4조(대여계약의 체결)

① 대여계약은 당사자가 서명·기명날인 또는 전자서명을 완료한 때 체결된다. 대여기간은 실제 차량 인도일부터 계약서상 개월 수로 하며 종료일은 해당 월의 대응일 전일로 한다. 대응일이 없으면 그 월 말일에 종료한다.

② 대여계약은 개별계약서, 개별적으로 합의한 특약, 본 약관 및 실제 첨부되어 당사자가 확인·서명한 부속서류로 구성된다.

③ 관계 법령의 강행규정이 있는 경우 그 규정에 따르며, 그 밖에는 개별적으로 합의한 특약, 개별계약서, 본 약관, 부속서류 순으로 적용한다.

④ 회사는 운전면허·신원 확인이 불가능하거나 운전자격·보험가입 조건을 충족하지 못한 경우, 또는 계약을 유지하기 어려운 객관적인 사유가 있는 경우 그 사유를 설명하고 계약 체결을 거절할 수 있다.

제5조(대체차량 및 차량 인도)

① 회사가 계약서에 정한 차량을 인도할 수 없는 경우 임차인과 협의하여 동급 또는 유사한 차량을 대체차량으로 제공할 수 있다.

② 대체차량의 조건이 기존 계약보다 불리한 경우 임차인은 이를 거절하고 계약을 해지할 수 있으며, 회사는 이미 지급받은 금원을 반환한다.

③ 차량의 등록·제작·탁송 지연 등으로 인도일이 변경되는 경우 회사는 그 사유와 예상 인도일을 통지한다.

④ 대체차량의 제공기간, 대여료, 보험과 정비조건은 서면 또는 전자문서로 확인한다.

제6조(대여료·보증금 및 담보)

① 임차인은 계약서에 정한 월 대여료와 보증금을 정한 기일과 방법으로 지급한다. 선불은 해당 사용월의 대여료를 사용 전에, 후불은 해당 사용월의 대여료를 사용 후 계약서상 월 납부일에 지급한다. 자동이체를 선택한 경우 출금계좌와 출금일은 별도 자동이체 동의서에 따른다.

② 자동이체 미출금이나 결제 실패가 발생하여도 지급의무는 면제되지 않으며, 1개월 미만 사용기간은 계약서 기준으로 일할 계산하고 별도 기준이 없으면 월 대여료를 30일로 나눈 금액을 1일 대여료로 본다.

③ 보증금은 계약상 채무를 담보하는 금원으로 회사는 이자를 지급하지 않으며, 미납 대여료·지연손해금과 임차인의 부담으로 확정된 비용·손해를 공제할 수 있다. 회사는 공제 항목과 산정근거를 고지한다.

④ 보증금은 계약 종료 후 차량 반환과 미납금·사고·과태료·통행료·차량상태 확인이 완료된 때부터 계약서에 정한 기한 내에 반환한다. 금액이 확정되지 않은 비용은 사유와 예상금액을 고지하고 그 범위에서 반환을 유보할 수 있으며 확정 후 잔액을 반환한다.

⑤ 연대보증 또는 보증보험 등 별도 담보가 있는 경우 그 범위·한도·기간은 실제 서명된 확약서 또는 증권에 따르며, 계약 연장만으로 보증책임이 자동 확대되는 것으로 보지 않는다.

제7조(회사의 계약 해지)

① 회사는 임차인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 상당한 기간을 정하여 시정을 요구하고, 그 기간 안에 시정하지 않으면 계약을 해지하고 차량 반환을 청구할 수 있다.

1. 대여료 또는 보증금을 계약서상 차량회수 기준일까지 지급하지 않은 경우
2. 연락처·주소 등을 허위로 고지하거나 변경을 통지하지 않아 상당 기간 연락되지 않는 경우
3. 차량을 은닉하거나 정당한 확인·반환 요청을 거부한 경우
4. 차량을 무단 양도·전대·담보제공·점유이전하거나 차량관리장치를 훼손·차단한 경우
5. 압류·강제집행·파산·회생·폐업·지급불능 등 계약유지가 현저히 곤란한 경우
6. 운전자격 상실, 무면허·음주·약물운전, 고의사고·보험사기 등 중대한 계약위반이 발생한 경우
7. 각 사고 발생일을 기준으로 직전 1년 이내에 해당 사고를 포함하여 임차인 또는 등록 운전자의 과실비율 50% 이상 사고가 3회 발생한 경우
8. 그 밖에 임차인의 귀책으로 계약을 유지하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우

② 차량 안전·소유권 또는 채권보전을 위해 긴급한 필요가 있거나 시정이 불가능한 중대한 위반은 즉시 해지할 수 있다.

③ 해지 후 차량회수는 제24조에 따르고, 중도해지수수료와 손해 정산은 제8조 및 제16조에 따른다.

제8조(임차인의 계약 해지)

① 임차인은 계약기간 중에도 회사에 통지하고 계약을 해지할 수 있으며 계약서에 정한 중도해지수수료를 부담한다.

② 중도해지수수료는 별도 정함이 없으면 잔여기간 대여료의 부가가치세 제외 금액에 계약서상 해지수수료율을 곱하여 산정한다. 회사가 재대여·매각 등으로 회수하거나 지출을 면한 금액은 공제하며 같은 손해를 중복 청구하지 않는다.

③ 임차인이 회사가 승인한 신규 임차인을 확보하고 승계절차가 완료된 경우 회사는 중도해지수수료의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. 임차인은 계약서에 정한 승계수수료와 미납금·사고비·원상회복비·탁송료 등 확정 비용을 별도로 부담한다.

④ 회사의 귀책으로 차량을 인도하지 못하거나 정상 사용이 불가능한 상태를 상당한 기간 내 시정하지 못한 경우 임차인은 위약금 없이 계약을 해지할 수 있고, 회사는 미사용 대여료와 반환 대상 보증금을 반환한다.

제9조(불가항력에 따른 계약 종료)

① 천재지변·전쟁·행정부령, 차량의 멸실·도난 등 당사자 모두에게 책임 없는 사유로 차량을 계속 사용할 수 없게 된 경우 계약은 사용이 불가능해진 날에 종료된다.

② 당사자는 종료일까지의 대여료와 실제 발생한 비용을 정산하고 회사는 보증금 잔액을 반환한다.

③ 임차인은 사유가 발생하면 지체 없이 회사에 통지하고 차량과 관련 서류의 확보·반환에 협조한다.

제10조(계약조건의 변경·연장 및 승계)

① 차량, 계약기간, 운전자, 반환장소, 보험·정비조건 등 계약조건의 변경·연장 또는 추가약정은 서면이나 전자문서로 합의하고 당사자가 확인한 경우에만 효력이 있다.

② 계약 연장은 임차인이 사전통지기한까지 신청하고 회사가 연체·사고이력·차량상태·담보와 계약위반 여부 등을 합리적으로 심사하여 동의한 경우에 성립한다.

③ 임차인은 회사의 사전 서면승인 없이 계약상 지위나 차량의 점유·사용권을 제3자에게 양도·승계·전대·담보제공할 수 없다.

④ 회사는 임차인의 차량 사용권을 침해하지 않는 범위에서 대여료 채권 등 계약상 권리를 금융기관·채권양수인에게 양도하거나 담보로 제공할 수 있다. 지급계좌·채권자 또는 계약상대방이 변경되는 경우 회사는 임차인에게 그 사실과 효력발생일을 기록이 남는 방법으로 통지한다.

⑤ 만료 후 회사 승인 없이 차량을 계속 사용하는 경우 실제 반환일까지의 대여료와 제25조에 따른 비용을 정산한다.

제11조(보험가입 등)

① 회사는 관계 법령에 따른 책임보험과 계약서에 기재된 자동차보험 또는 공제에 가입된 차량을 대여한다. 보험·공제 가입 주체, 운전자 범위, 보상한도, 면책금·자기부담금 및 보험료 포함 여부는 계약서와 사고 당시 유효한 증권·약관에 따른다.

② 임차인은 자기차량손해보험 또는 회사가 운영하는 자차손해면책제도를 계약서에 따라 적용받을 수 있다.

③ 회사는 계약 체결 시 보험·공제와 자차손해면책의 보장금액·자기부담금·주요 제외사항을 설명한다.

④ 보험자나 공제사업자는 계약기간 중 변경될 수 있으며 보장범위가 실질적으로 축소 되는 경우 회사는 이를 고지하고 필요한 조치를 한다.

⑤ 임차인 직접가입형인 경우 임차인은 계약서상 보장조건에 보험을 차량 인도 전 가입 하고 계약기간 동안 유지하며 증명서를 제출한다. 보험 효력이 상실되면 즉시 운행을 중지하고 회사에 통지하여야 한다.

제12조(점검표 작성 및 차량 인도)

① 회사는 차량을 인도할 때 임차인과 함께 차량번호, 출고 시 주행거리, 연료량, 외관·실내, 타이어·동화장치 등 안전상태, 지급품·옵션·자동차기·블랙박스·내비게이션·하이패스·차량관리장치를 확인하고 차량인수증·점검표를 작성한다.

② 점검표와 인도 당시 사진·영상·주행거리 기록은 차량 상태를 판단하는 우선 자료가 된다. 임차인은 확인 가능한 하자를 기재하고 즉시 확인하기 어려운 하자는 발견 후 지체 없이 통지한다.

③ 회사는 인도 전 발견된 정비불량을 수리·부품교환하고 기록을 유지하며 임차인이 요청하면 열람할 수 있도록 한다.

④ 인도 전부터 존재한 하자나 회사의 귀책으로 정상 사용이 불가능한 경우 회사는 합리적인 기간 내 수리·대체차 제공 등 필요한 조치를 한다.

⑤ 중고차량인 경우 임차인은 차량인수증·점검표에 기재되고 인도 시 확인 가능한 연식·주행거리, 외관·실내의 경년변화 및 통상적인 사용흔적을 중고차량의 특성으로 인정한다. 다만 회사가 고지하지 않은 중대한 하자, 안전운행에 지장을 주는 결함 또는 인수 시 통상적인 점검으로 확인하기 어려운 하자에는 적용하지 아니한다.

제13조(임차인의 점검의무 및 운전자격)

① 임차인은 차량 사용 전에 타이어·차체 외관·시동과 경고등 등 통상적인 상태를 점검하고 이상을 발견하면 즉시 회사에 통지한다.

② 차량은 계약서에 기재되거나 회사가 사전 승인한 운전자만 운전할 수 있다. 등록 운전자는 만 21세 이상이어야 하며 사고 당시 유효한 보험·공제의 연령·면허종별·운전경력·운전자 범위를 모두 충족하여야 한다.

③ 면허 취소·정지·효력상실 또는 보험조건 미충족이 발생하면 즉시 운행을 중지하고 회사에 통지한다.

④ 임차인은 운전면허증 확인, 본인확인 및 필요한 서류 제출에 협조한다.

⑤ 계약서상 운전자가 주취·부상 등으로 운전할 수 없는 경우 회사에 통지하고 유효한 면허를 가진 적법한 대리운전 용역제공자를 이용한 때에는 무단운전으로 보지 않으며 이용자료를 보관한다.

⑥ 운전자를 추가하거나 변경하려면 실제 운전 전에 회사의 승인을 받고 면허증 등 운전자격 확인자료를 제출하여야 하며, 변경된 보험·공제의 효력이 발생하기 전에는 해당 운전자가 차량을 운전할 수 없다.

제14조(임차인의 차량 관리책임)

① 임차인은 차량 인도일로부터 반환일까지 선량한 관리자의 주의로 차량을 사용·보관·관리한다.

② 정비서비스 가입 여부와 제공 범위, 일반정비·소모품의 부담 주체는 계약서에 따르되 법령상 회사가 부담할 사항은 제외한다.

③ 정비·수리는 회사가 승인한 업체에서 받아야 한다. 안전상 긴급한 경우 필요한 최소 조치를 하고 지체 없이 회사에 통지하며 비용은 고장 원인·계약조건과 영수증·정비명세에 따라 정한다.

④ 임차인은 법정검사·정비·제작사 보증수리·리콜을 위해 회사가 안내한 합리적인 일시에 차량을 제공하고 협조하며, 회사는 소유자에게 필요한 서류와 절차에 협조한다.

⑤ 점검 소홀, 경고등 확인 후 계속 운행, 무리한 운행 등 임차인의 귀책으로 확대된 손해는 제16조에 따라 정산한다.

⑥ 임차인이 차량 인도 후 별도로 장착한 용품의 유지·철거·원상회복 비용은 임차인이 부담한다. 다만 회사가 제공한 장착품 자체의 하자에는 적용하지 않는다.

제15조(금지행위)

임차인은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

- 권리침해:** 회사의 사전승인 없는 차량 또는 점유·사용권의 양도·전대·재대여·담보제공
- 운전자 제한 위반·중대한 법규위반:** 등록 운전자와 운전, 무면허·음주·약물운전, 고의사고·보험사기, 사고 후 미조치·도주 또는 「교통사고처리 특례법」 제3조 제2항 단서 각 호의 행위로 사고를 발생시키는 행위
- 은닉·무단 반출:** 차량 은닉, 정당한 확인·점검·반환 요청 거부 또는 승인 없는 해외 반출

4. **장치·정보 조작:** GPS·블랙박스·하이패스·차량관리장치 훼손·차단·조작, 번호판·차대번호·등록증·자동차기·보험서류·주행거리 위조·변조·조작

5. **위법·목적 외 사용:** 범죄·불법영업·유상운송·운전연습·경기·견인·위험물 운송 등 목적 외 사용

6. **제3자 권리 발생:** 차량이 압류·가압류·강제집행·유치권 또는 제3자 권리주장의 대상이 되게 하는 행위

7. **무단 변경·훼손:** 회사의 사전승인 없는 차량 구조·외관·전장장치·타이어·휠의 변경·탈거·훼손

8. **그 밖의 중대한 침해:** 차량의 안전·소유권 또는 회사의 정당한 권리를 중대하게 침해하는 행위

제16조(손해배상책임 및 비용정산)

① 임차인이 계약을 위반하거나 차량의 사용·보관·관리상 고의 또는 과실로 회사나 제3자에게 손해를 발생시킨 경우 상당인과관계가 있는 실제 손해를 배상한다. 회사는 손해 확대 방지를 위해 합리적으로 노력한다.

② 차량수리비·부품비·공임·견인비·탁송료·회수비·보관료·원상회복비는 실제 발생하고 객관적인 자료로 확인되는 금액을 기준으로 한다.

③ 감가손해, 보험료 할증, 대차비, 제3자 배상금과 특별손해는 실제 발생·상당인과관계와 객관적인 산정근거가 확인되는 범위에서 부담한다. 특별손해는 계약 당시 상대방이 알았거나 알 수 있었던 경우에 한한다.

④ 과태료·범칙금·주차료·통행료·하이패스 미납금과 임차인의 귀책으로 추가된 가산금은 임차인이 부담한다.

⑤ 차량의 등록명의자 또는 소유자라는 이유로 회사에 제세공과금이나 제3자 손해가 먼저 청구되어 회사가 지급한 경우, 임차인은 자신의 사용·관리와 상당인과관계가 있는 실제 지급액을 회사가 제공한 자료에 따라 상환한다.

⑥ 보험금·공제금·잔존물가액·제3자 배상 등으로 회수한 금액은 손해액에서 공제하고 동일한 손해를 중복 청구하지 않는다.

제17조(사고처리)

① 사고가 발생하면 임차인 또는 운전자는 즉시 안전조치를 하고 관계 법령과 사고상황에 따라 경찰·보험사에 신고하며 회사에 지체 없이 통지한다.

② 사고 장소 이탈, 임의합의, 자가수리, 사고은폐, 허위진술 또는 보험접수 방해를 하여서는 아니 된다. 정당한 사유 없이 신고·통지나 현장자료 제출의무를 이행하지 않아 사고 경위·손해 확인이 곤란해진 경우 그 미이행과 상당인과관계가 있는 범위에서 보상이 제한될 수 있다.

③ 사고차량은 회사가 지정하거나 승인한 정비공장에 입고한다. 회사는 수리 전 예상비용과 주요 수리내용을 고지하고 청구 시 견적서·정비명세서·영수증 등 산정자료를 제공한다. 긴급조치로 사전조치가 곤란하면 사유와 조치내용을 사후 고지한다.

④ 당사자는 사고해결에 협조하며 협조를 태만히 하여 확대된 손해는 귀책에 따라 부담한다.

⑤ 임차인 또는 운전자는 사고와 관련된 블랙박스 영상·현장사진·신고 및 보험접수 자료를 임의로 삭제하거나 훼손하지 않고 회사·보험자·수사기관의 정당한 요청이 있으면 사고처리에 필요한 범위에서 제공한다.

제18조(보험처리 및 자차손해면책)

① 임차인은 사고 당시 유효한 보험·공제와 자차손해면책의 보장범위에서 보상받을 수 있다.

② 고의 또는 중대한 과실, 무면허·음주·약물운전, 사고 후 미조치·도주, 「교통사고처리 특례법」 제3조 제2항 단서 각 호의 행위로 발생한 사고, 영리 목적 전대·유상운송, 범죄 목적 사용, 경기·연습·시험용 사용, 등록 운전자와 운전 또는 보험·공제약관상 면책사유로 발생한 손해는 실제 사고 경위·과실 및 사고 당시 유효한 보험·공제약관에 따라 일부 또는 전부가 보상되지 않거나 자기부담금·추가부담금 또는 구상금이 발생할 수 있다. 같은 법 단서 각 호에 해당한다는 사정만으로 모든 민사상 책임에서 중대한 과실이 자동 확정되는 것은 아니다.

③ 임차인이 부담하는 자차손해면책 자기부담금은 실제 수리비를 초과하지 않는다.

④ 보장금액이 배상책임액보다 부족하면 그 부족액은 임차인이 부담하고, 자차손해면책에 가입하지 않은 차량손해는 사고 당시 차량가액과 실제 손해를 기준으로 정산한다.

⑤ 계약 종료 후 차량을 반환하지 않고 운행하여 발생한 사고는 보험·공제의 보장 여부와 별도로 임차인의 귀책에 따른 손해를 제16조에 따라 정산한다.

제19조(휴차손해·전손 및 도난)

① 임차인의 귀책으로 차량을 수리하는 동안 영업에 사용할 수 없는 경우 휴차손해는 합리적인 수리기간을 한도로 계약서 월

대여료의 1일 환산액에 50%와 해당 일수를 곱하여 산정한다. 대체차량을 영업에 투입 했거나 실제 휴차손해가 발생하지 않은 기간은 제외한다.

② 전손·도난·멸실·침수·화재·폐차 또는 수리불능이 된 경우 임차인은 즉시 경찰·보험사와 회사에 통지한다.

③ 임차인의 귀책으로 전손·도난 또는 수리불능이 된 경우 회사의 실제 손해에서 보험·공제금·잔존물가액과 회수금액을 공제한 잔액을 정산한다.

④ 임차인이 차량가액 상당 손해를 먼저 배상한 뒤 도난차량이 회수되면 회사는 원상복구비·객관적인 가치차이와 계약상 비용을 공제한 잔액을 반환한다.

⑤ 전손·도난 등으로 계약 목적을 달성할 수 없게 되면 차량을 사용할 수 없게 된 날에 계약이 종료되고 종료일까지의 대여료와 본 조의 비용을 정산한다.

제20조(차량 이상·고장 발견 시 조치)

① 임차인은 차량의 이상·고장 또는 안전상 결함을 발견하면 운행을 중지하고 회사에 연락하여 처리방향을 협의한다.

② 임차인의 고의·과실로 이상이나 고장이 발생한 경우 인수·수리비용은 임차인이 부담한다.

③ 인도 전 하자가 회사의 정비책임에 속하는 사유로 차량을 사용할 수 없는 경우 회사는 수리·대체차 제공 등 필요한 조치를 한다.

④ 회사가 합리적인 기간 내 제3항의 조치를 할 수 없으면 임차인은 제8조에 따라 계약을 해지할 수 있고 회사는 미사용 대여료와 반환 대상 보증금을 반환한다.

제21조(차량의 반환시기)

① 임차인은 계약기간 종료, 중도해지 또는 회사의 적법한 반환 요청이 있는 경우 지정된 일시에 차량과 자동차차기·등록증·지급품·부속품 일체를 반환한다.

② 반환이 지연되면 실제 반환일까지의 대여료와 제25조의 지연손해금·비용을 부담한다.

③ 계약 종료 후에도 임차인이 차량을 계속 점유·사용한 사실만으로 계약이 자동 연장되는 것으로 보지 않는다.

제22조(차량의 확인 및 반납정산)

① 당사자는 반환 시 주행거리, 연료량, 외관·실내 상태, 지급품과 차량 내 유류품을 함께 확인하고 사진·영상 또는 반납점검표로 기록한다.

② 인도 후 새로 발생한 훼손·분실·오염은 인수·반납 기록과 수리내역 등 객관적인 자료로 책임을 정하며, 인도 전 하자·통상마모 또는 임차인에게 책임 없는 손해는 임차인이 부담하지 않는다.

③ 통상마모를 제외한 손상·오염·악취·흡연흔적, 임의튕닝·램핑·스티커, 장치훼손과 지급품 분실의 원상회복비용은 제16조에 따라 정산한다.

④ 차량가치 감소나 원상회복비의 판단이 필요한 경우 계약서에 미리 기재된 반납평가 기준 또는 독립된 전문평가기관의 결과를 사용할 수 있으며, 회사는 평가서와 산정근거를 임차인에게 제공한다.

⑤ 반환 연료는 인도 당시 연료량을 기준으로 과부족을 상호 정산한다.

⑥ 차량 내 유류품은 목록을 남겨 임차인에게 통지하고 계약서상 보관기간 뒤 법령이 허용하는 방법으로 처리한다. 위험물·부패물품은 즉시 처리할 수 있고 불발물품은 관계기관에 인계할 수 있다.

제23조(반환장소 및 초과주행요금)

① 임차인은 계약서에 정한 장소에 차량을 반환한다. 임차인의 사정으로 반환장소가 변경되어 회수비용이 발생하면 그 실제 비용을 부담한다.

② 계약서에는 연간 약정주행거리와 1km당 초과주행요금을 기재하고 계약 종료·중도해지 또는 반환 시 정산한다. 다만 계약기간 중 정비·검사·사고처리, 차량점검 또는 임차인의 고지 등으로 주행거리가 객관적으로 확인되고 확인일 현재 사용기간에 비례한 약정거리를 초과한 경우 회사는 그 시점까지의 초과주행요금을 산정근거와 납부기한을 명시하여 청구할 수 있다.

③ 사용기간 약정거리는 연간 약정주행거리에 실제 사용일수를 곱한 뒤 365일로 나누어 계산하고 1km 미만은 버린다. 초과거리는 확인 시점의 주행거리에서 출고 시 주행거리·사용기간 약정거리·인정 제외거리·이미 정산한 초과거리를 차례로 빼서 계산한다.

④ 출고·반환 탁송, 법정검사, 정비·수리와 사고처리 등 임차인의 사용과 무관한 거리는 객관적 기록으로 확인되는 범위에서 제외한다.

⑤ 주행거리계 고장·훼손·조작 등으로 실제 거리를 확인하기 어려우면 정비·검사·GPS 운행기록 등 객관적 자료로 산정하고 근거를 제시한다.

⑥ 제2항 단서에 따라 청구된 초과주행요금을 임차인이 납부기한까지 지급하지 않으면 회사는 상당한 기간을 정하여 이행을

최고하고, 그 기간에도 지급하지 않으면 계약을 해지하고 차량 반환을 청구할 수 있다. 이미 납부한 초과주행요금은 최종 정산 때 중복 청구하지 않는다.

제24조(차량 미반환 및 차량보호조치)

① 임차인이 월 대여료는 계약서상 납부일, 별도 청구금은 청구서상 납부기한을 넘겨 운행제한 기준일까지 미납하거나 반환기한까지 차량을 반환하지 않으면 회사는 미납금·이행기한과 예정조치를 기록이 남는 방법으로 통지한 뒤 차량 위치확인, 안전한 상태의 운행제한·시동제어 및 법령상 회수조치를 할 수 있다.

② 운행 중인 차량에는 시동제어·운행제한을 시행하지 않으며 안전하게 정차된 사실을 확인한 경우 필요한 범위에서 시행한다.

③ 차량에는 도난방지·사고대응·차량위치 확인·계약이행과 차량보호를 위한 GPS·통신·상태확인·시동제어 장치가 설치될 수 있다. 위치정보 처리는 관계 법령과 별도 동의서에 따른다.

④ 회수는 회사 직원 또는 적법한 위탁업체가 법령이 허용하는 범위에서 평온한 방법으로 하며 주거·사업장에 무단침입하거나 물리력을 행사하지 않는다.

⑤ 임차인의 귀책으로 발생한 합리적인 회수·보관·원상회복 비용은 제16조에 따라 정산한다.

제25조(지연손해금 및 계약종료 정산)

① 임차인이 금전채무의 지급을 지체하면 지급기일 다음 날부터 완제일까지 계약서에 정한 지연손해금률을 적용하되 관계 법령상 허용 한도를 넘지 않는다.

② 회사는 미납금·납부방법·이행기한과 차량보호조치를 문자메시지·카카오톡·이메일·등기우편 등 발송기록이 남는 방법으로 통지한다.

③ 계약 종료 시 회사는 대여료·중도해지수수료·초과주행요금·사고비·원상회복비·과태료·통행료 등 확정된 항목과 산정근거를 고지하고 보증금과 상계한 뒤 부족액을 청구하거나 잔액을 반환한다.

④ 객관적으로 발생이 예상되나 확정되지 않은 비용은 사유와 예상금액 범위에서 정산을 유보할 수 있으며 확정 후 지체 없이 최종 정산한다.

제26조(만기 차량 인수)

① 계약서에 확정 인수가격 또는 인수옵션이 기재된 경우 임차인은 계약서상 기준으로 만기 차량 인수를 요청할 수 있다. 인수가격이 만기협의로 기재된 경우 차량상태·시세·미납금·사고이력 등을 기준으로 별도 합의한다.

② 본 계약은 만기 반납을 원칙으로 한다. 임차인이 계약 연장 또는 차량 인수를 원하는 경우 계약서에 정한 사전통지기한까지 회사에 신청하여야 하며, 기한 내 연장 신청이나 인수옵션 행사가 없으면 계약기간 종료일에 차량을 반환한다.

③ 회사는 인수가격에서 반환할 보증금을 상계하고 잔액을 청구할 수 있으며 명의이전 비용·취득세와 인수 이후의 제세공과금은 임차인이 부담한다.

④ 확정 인수가격이 기재된 경우 회사는 사고이력이나 시세변동만을 이유로 가격을 증액하거나 인수를 거절할 수 없다. 다만 미납금·별도 정산금과 명의이전비용은 정산한다.

제27조(계약의 세칙·통지 및 계약서 교부)

① 회사는 이 약관 범위에서 임차인의 이해를 돕기 위한 세부절차를 정할 수 있으나 계약 당시 고지·합의되지 않은 내부정책만으로 임차인에게 새로운 의무를 부과하지 않는다.

② 계약의 해지·차량반환·운행제한 등 중요한 통지는 발송기록이 남는 방법으로 하고, 임차인은 주소·연락처·실거주지·사업장소재지 변경을 즉시 통지한다.

③ 개인정보·신용정보·위치정보는 계약 체결·이행, 운전자격 확인, 대여료 청구, 보험·사고·정비·과태료·차량회수와 분쟁대응에 필요한 범위에서 관계 법령과 별도 동의서에 따라 처리한다. 주민등록번호는 법령이 구체적으로 요구하거나 허용하는 범위에서만 처리한다.

④ 회사는 체결이 완료된 계약서·약관과 실제 확인·서명된 부속서류를 임차인에게 교부한다. 서면 계약은 당사자가 서명·기명날인한 계약서를 각 1부씩 보관하고, 전자계약은 서명 완료본을 전자문서(PDF)로 교부하여 당사자가 각자 보관한다.

제28조(분쟁해결 및 관할법원)

① 당사자는 계약서·본 약관과 객관적인 자료를 바탕으로 분쟁을 우선 협의하여 해결하도록 노력한다.

② 이 약관에 정하지 않은 사항은 공정거래위원회 자동차대여 표준약관, 관계 법령과 적용 가능한 소비자분쟁해결기준에 따른다.

③ 협의가 이루어지지 않으면 민사소송법에 따른 관할법원에 소송을 제기한다.

④ 일부 조항이 무효로 판단되더라도 나머지 조항의 효력에는 영향을 미치지 않는다.

10 동의 및 확인 사항

☐ 아래 필수 계약사항을 모두 확인하고 동의합니다

☐ 본인은 계약서의 대여 조건·보험·정비 주요사항 및 중고차량의 경년변화·통상적인 사용흔적, 사고 시 보험·공제 또는 자차손해면책의 적용 제한 및 비용부담 기준을 확인하였고, 질문·설명을 요청할 기회를 제공받았습니다.

☐ 자동차 임대차 계약 약관 전문을 수령·확인하고 이에 동의합니다.

☐ 개인정보 수집·이용 및 계약 이행에 필요한 제3자 제공에 동의합니다. (계약 체결·이행·세금계산서 발행 목적 / 보유기간 계약 종료 후 5년 / 약관 제27조 및 서명 전 개인정보 처리 안내)

☐ 차량 위치정보(GPS) 수집·이용에 동의합니다. (도난방지·사고대응·계약위반 시 차량보호·회수 목적 / 약관 제24조 및 서명 전 위치정보 처리 안내)

2026. 08. 11.

임차인 서명·날인

자필서명·기명날인 또는 전자서명

홍길동

임대인

샘플렌터카
(인)

대표이사 김대표

사업자등록번호 000-00-00000
주소 서울특별시 샘플구 예시로 00
자동차대여사업 등록번호 서울-대여-0000

서면 계약은 당사자의 자필서명 또는 기명날인으로 체결하며, 전자계약을 선택한 경우 전자서명은 전자적 형태라는 이유만으로 효력이 부인되지 않습니다. 전자계약의 본인확인인 발송·인증 화면에서 진행합니다.